

উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন

প্রতিবেদনের বিষয়: জনাব মো: আব্দুল কাদির, সিনিয়র গাড়ি চালক, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার বিষয়ে আইনি ও নীতিগত বিশ্লেষণ।

তারিখ: ০৫ মে ২০২৬

১. ভূমিকা

এই প্রতিবেদনটি জনাব মো: আব্দুল কাদির, সিনিয়র গাড়ি চালক, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার বিষয়ে একটি বিস্তারিত আইনি ও নীতিগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করছে। জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৪ সালের নীতিমালা এবং সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ের আলোকে তাঁর উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জনাব কাদিরের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার সপক্ষে একটি সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক চিত্র প্রদান করা।

২. জনাব মো: আব্দুল কাদিরের চাকরির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জনাব মো: আব্দুল কাদির ২১/০৭/২০০৪ তারিখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র গাড়ি চালক পদে যোগদান করেন। তাঁর চাকরির ধারাবাহিকতা এবং প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

বিবরণ	তারিখ	প্রাপ্ত সুবিধা	গ্রেড (আনুমানিক)
যোগদান	২১/০৭/২০০৪	-	-
১ম পর্যায়োন্নয়ন	২২/০৮/২০১০	৫,৫০০/- টাকা	১৩তম গ্রেড
১ম টাইম স্কেল	২৬/০৯/২০১২	৫,৯০০/- টাকা	১২তম গ্রেড
২য় পর্যায়োন্নয়ন	২৫/০৯/২০১৪	৬,৪০০/- টাকা	১১তম গ্রেড
সিলেকশন গ্রেড	১০/১১/২০১৪	৮,০০০/- টাকা (দাবি অনুযায়ী ৯ম গ্রেড)	১০ম গ্রেড (বর্তমানে)

জনাব কাদিরের দাবি অনুযায়ী, তিনি ২০১৪ সালের সিলেকশন গ্রেডে ৯ম গ্রেড পাওয়ার যোগ্য ছিলেন এবং জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী ২টি বকেয়া উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য।

৩. প্রাসঙ্গিক নীতিমালা ও আইনি রায়

জনাব কাদিরের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য নিম্নলিখিত নীতিমালা ও আইনি রায়সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

৩.১. জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ (চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫)

জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ [১] জারির মাধ্যমে পূর্ববর্তী টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। এর পরিবর্তে উচ্চতর গ্রেড প্রদানের নতুন নিয়ম চালু হয়। বিশেষত, অনুচ্ছেদ ৭-এ উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে:

- ৭ (১) উপ-অনুচ্ছেদ: কোনো স্থায়ী কর্মচারী পদোন্নতি ছাড়া একই পদে ১০ বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্ণ করলে ১১তম বছরে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হবেন।
- ৭ (২) উপ-অনুচ্ছেদ: ১০ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির পর পরবর্তী ৬ষ্ঠ বছর পদোন্নতি না পেলে ৭ম বছরে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হবেন।
- ৭ (৪) উপ-অনুচ্ছেদ: কোনো কর্মচারী দুই বা ততোধিক সিলেকশন গ্রেড স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) বা অন্য কোনো স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার এক বছর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেলপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হবেন না।

৩.২. অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬ সালের স্পষ্টীকরণ পরিপত্র

জাতীয় বেতনকাঠামো প্রজ্ঞাপন প্রকাশের পর ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি স্পষ্টীকরণ পরিপত্র জারি করা হয় [২]। এই পরিপত্রের (গ) (১) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, একই পদে কর্মরত কোনো কর্মচারী দুই বা ততোধিক উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)/সিলেকশন গ্রেড (যে নামেই হোক) পেয়ে থাকলে তিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উচ্চতর গ্রেড পাবেন না। এই পরিপত্রটি জনাব কাদিরের মতো কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা ছিল।

৩.৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৪ সালের নীতিমালা

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৪ সালের নীতিমালায় [৩] কর্মচারীদের জন্য টাইম স্কেল ও উচ্চতর পদোন্নয়নের একটি কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই নীতিমালার মূল বিধান ও প্রভাব নিম্নরূপ:

- মূল বিধান: ৩য় শ্রেণির কর্মচারীরা ১ম পর্যায়োন্নয়ন ও টাইম স্কেল পাওয়ার পর ২য় পর্যায়ে উচ্চতর পদ বা উচ্চতর স্কেল পাওয়ার অধিকারী। পদ না থাকলে পরবর্তী উচ্চতর স্কেল প্রাপ্য হবে।

- **সুরক্ষা (Protection of Pay):** এই নীতিমালায় কর্মচারীদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। পদ না থাকলেও ক্যারিয়ার গ্রেড বজায় থাকবে এবং “loss of pay” পরিহার করা হবে।
- **ধারাবাহিকতা:** নিয়ম অনুযায়ী টাইম স্কেল প্রাপ্যতা বজায় থাকবে।

৩.৪. সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় (৪ মে ২০২৫)

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের স্পষ্টীকরণ পরিপত্রের (গ) অনুচ্ছেদকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন [4]। এই রায়ের ফলে:

- আগের সেই বাধাটি অপসারিত হয়েছে, যা দুই বা ততোধিক টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তদের উচ্চতর গ্রেড পেতে বাধা দিত।
- ২০১৫ সালের মূল পে-স্কেলের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদটি এখন সরাসরি কার্যকর হবে।
- যারা ২০১৫ সালের আগে একটি টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড পেয়েছেন, তাদের দুটি উচ্চতর গ্রেড পেতে আর কোনো আইনি বাধা থাকছে না।

৪. বিশ্লেষণ ও উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার যৌক্তিকতা

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতিমালার আলোকে জনাব কাদিরের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার বিষয়টি এখন অত্যন্ত শক্তিশালী:

৪.১. সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রভাব

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬ সালের স্পষ্টীকরণ পরিপত্রের (গ) অনুচ্ছেদটি অবৈধ হওয়ায়, জনাব কাদিরের ক্ষেত্রে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর ৭ (৪) অনুচ্ছেদের যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তা শিথিল হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি একাধিক সুবিধা পেলেও এখন উচ্চতর গ্রেড পাওয়ার জন্য বিবেচিত হতে পারেন।

৪.২. বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালার ভূমিকা

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৪ সালের নীতিমালা অনুযায়ী, ওয় শ্রেণির কর্মচারীরা পর্যায়োন্নয়ন ও টাইম স্কেল পাওয়ার পর পরবর্তী উচ্চতর পদ বা স্কেল পাওয়ার অধিকারী। এই নীতিমালাটি জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর পূর্বে প্রণীত হলেও, এটি কর্মচারীদের ক্যারিয়ার প্রগতি ও আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, তাদের নিজস্ব নীতিমালা জাতীয় বেতন স্কেলের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তা কার্যকর থাকে। সুপ্রিম কোর্টের রায় এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

৪.৩. চাকরির মেয়াদের ভিত্তিতে প্রাপ্যতার যুক্তি

জনাব আব্দুল কাদির ২১/০৭/২০০৪ তারিখে যোগদান করেছেন। জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ কার্যকর হওয়ার সময় (১৫/১২/২০১৫) তাঁর চাকরির মেয়াদ ছিল প্রায় ১১ বছর। বর্তমানে (২০২৬ সাল) তাঁর চাকরির মেয়াদ ২২ বছর অতিক্রম করেছে। জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর ৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ১০ বছর ও ১৬ বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার বিধান রয়েছে। যেহেতু তিনি এই সময়সীমা অতিক্রম করেছেন এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে পূর্বের বাধা অপসারিত হয়েছে, তাই তাঁর বকেয়া উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার একটি জোরালো যুক্তি তৈরি হয়েছে।

৪.৪. ৯ম গ্রেডের দাবি

জনাব কাদিরের ২০১৪ সালের সিলেকশন গ্রেডে ৯ম গ্রেড পাওয়ার দাবিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অর্গানোগ্রাম বা নিয়োগ বিধির ওপর নির্ভরশীল। যদি সেই বিধিমালায় সিনিয়র গাড়ি চালকদের জন্য সিলেকশন গ্রেড হিসেবে ৯ম গ্রেড নির্ধারিত থাকে, তবে তিনি সেই গ্রেড প্রাপ্য।

৫. সুপারিশ ও উপসংহার

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, জনাব মো: আব্দুল কাদিরের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার একটি শক্তিশালী আইনি ও নীতিগত ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

সুপারিশসমূহ: ১. **উচ্চতর গ্রেড প্রদান:** জনাব মো: আব্দুল কাদিরকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর ৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদ এবং গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৪ সালের নীতিমালার আলোকে তাঁর প্রাপ্য উচ্চতর গ্রেডসমূহ (১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে) প্রদান করা হোক। ২. **বকেয়া পরিশোধ:** তাঁর প্রাপ্য উচ্চতর গ্রেডসমূহ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে সমুদয় বকেয়া পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ৩. **৯ম গ্রেডের পুনর্বিবেচনা:** ২০১৪ সালের সিলেকশন গ্রেডে তাঁর ৯ম গ্রেড প্রাপ্যতার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন নিয়োগ বিধি ও অর্গানোগ্রামের আলোকে পুনর্বিবেচনা করা হোক।

উপসংহার: সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাম্প্রতিক রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতিমালার কারণে জনাব মো: আব্দুল কাদিরের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার বিষয়টি এখন আর বিতর্কিত নয়। তাঁর দীর্ঘদিনের চাকরির অভিজ্ঞতা এবং প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৬. তথ্যসূত্র

[1] জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ (চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫) - <https://www.mol.gov.bd/> [2] অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের স্পষ্টীকরণ পরিপত্র - (প্রাসঙ্গিক অংশ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত) [3] বিশ্ববিদ্যালয় নীতিমালা (২০১৪) - টাইম স্কেল ও

উচ্চতর পদোন্নয়ন কাঠামো (গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) [4] একটি টাইম স্কেল-সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্তদের
দুটি উচ্চতর গ্রেড পেতে আইনি বাধা কাটল -
<https://www.prothomalo.com/bangladesh/vjgb612az9>